

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 시간외근무 수당 산정 부적정

2. 관계기관 : ○○▣▣▣▣병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○▣▣▣▣병원에서는 복무규정에 따라 통상근무시간 이외에 근무를 하는 경우에는 시간외 수당을 지급하고 있으며, 최근 3년간 시간외 근무수당으로 지급된 내역을 [표 1]과 같이 확인됩니다.

[표 1] ○○▣▣▣▣병원 시간외 근무수당 지급 내역

(단위:원)

구 분	2020년	2021년	2022년 07월
시간외 근무수당			
휴일 근무수당			

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제13조(통상근무시간) 및 제15조(시업 및 종업)에 따르면 직원은 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 통상근무시간은 9시부터 18시¹⁾까지로 하고 근무시각은 및 종료시각은 필요에 따라 변경할 수 있으며, 동일규정 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 시간외 근무를 한 때에는 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급한다고 정해져있습니다.

따라서 ○○▣▣▣▣병원 직원은 부서장 통제하에 1일 근무시간을 초과하여 근무하게 되는 경우 증빙서류를 작성하여 시간외 근무수당을 신청하고, 시간외 근무를 허위로 신청하는 경우가 없어야 합니다.

1) ○○▣▣▣▣병원은 외래진료업무의 효율성을 위하여 근무시간을 08:30 ~ 17:30으로 운영

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○○병원 △△△△실에서는 '22.1월 직원 1명의 전보로 인하여 정원 1명이 없는 상태에서 △△△△실 업무 공백을 예방하기 위해, '22년 1월부터 후임 직원 발령 시까지 휴일 및 시간외 근무를 실시한다고 하여 '22.1. ~ '22.7. 기간 동안 전공의 수련관련 업무, 진료 각과의 행정지원 업무 등 업무처리를 위해 시간외 근무수당을 신청하여 지급 받았습니다.

이와 관련하여 시간외 수당 지급내역의 증빙서류인 개인별 근태 대장과 △△△△실의 특근식대 집행내역 및 기타 증빙 가능한 자료를 토대로 확인해본 결과, [표 2]와 같이 특근식대 집행 당일 시간외 근무를 17시 30분부터 산정하여 휴게시간을 포함하거나 시간외 근무일자 날짜 착오작성, 감정노동휴가 당일 시간외 산정 등 시간외 근무 대장과 다르게 시간외 근무한 것으로 확인됩니다.

[표 2] △△△△실 시간외 근무수당 내역

○기간 : '22.1. ~ '22.7.

(단위: 시간, 원)

구분	지급 내역		산정 오류 내역	
	시간외 근무 시간	수당	시간외 근무시간	수당
합계				

※대상 직원에게 소명요청 하였으나 증빙근거자료 부족으로 산정오류 내역으로 집계된 내역임.

4. 관계기관 의견

○○○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○병원장은

- 시간외 수당과 관련하여 소명 불가능한 내역 47.5시간에 대한 시간외 수당 1,384,390원에 대해 조속히 환수 조치하여 주시기 바라며(시정),

- 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 시간외 신청 기준확인 및 부서장의 철저한 감독하에 시간외 근무가 관리될 수 있도록 운영하시기 바랍니다. (통보)